

TỜ TRÌNH

Về việc cho phép sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) và Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Sở Nội vụ nhận được Đơn đề nghị ngày 23/10/2025 của Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng về việc sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng.

Sở Nội vụ kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý

- Tại Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; trong đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Lâm Đồng.

- Tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ); trong đó, Chính phủ quy định cụ thể về quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định sáp nhập quỹ khi thay đổi địa giới hành chính.

- Tại điểm a khoản 3 Công văn số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định: “Đối với sáp nhập, hợp nhất quỹ hoạt động trong phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh còn giữ nguyên tên tỉnh theo Nghị quyết số 60-NQ/TW (ví dụ hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang, lấy tên là tỉnh Tuyên Quang): thực hiện tương tự theo điểm a khoản 2 công văn này”; (theo điểm a khoản 2 Công văn số 1911/BNV-TCPCP hướng dẫn: Trường hợp có hội cùng tên gọi, lĩnh vực hoạt động chính (ví dụ có Hội A ở tỉnh Hà Giang và có Hội A ở tỉnh Tuyên Quang): Hội A ở tỉnh Hà Giang sáp nhập vào Hội A ở tỉnh Tuyên Quang thành Hội A tỉnh Tuyên Quang).

Do đó, việc Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông (trước sáp xếp), Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (trước sáp xếp) vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng là cần thiết, phù hợp.

2. Về nội dung

2.1. Về hồ sơ đề nghị sáp nhập

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (mới) có 03 Quỹ: Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông (trước sáp xếp), Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (trước sáp xếp) và Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng (trước sáp xếp).

Hiện nay, Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông và Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (trước sáp xếp) thực hiện quy trình, thủ tục và gửi hồ sơ đề nghị cho phép sáp nhập đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định 93/2019/NĐ-CP, bao gồm:

- Đơn đề nghị đã nêu rõ lý do, sự cần thiết và tên gọi mới của quỹ.
- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc sáp nhập phù hợp quy định.
- Về Điều lệ quỹ: Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh đã dự thảo Điều lệ theo quy định tại Mẫu số 03 Điều lệ quỹ ban hành kèm theo Nghị định số 136/2024/NĐ-CP.
- Về dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ có 09 thành viên, gồm: Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch, 05 thành viên.
- + Chủ tịch Quỹ sau sáp nhập: ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng (trước sáp xếp).
- + Các Phó Chủ tịch Quỹ sau sáp nhập: (1) ông Bon Jô Soan; (2) bà Nguyễn Thị Chín; (3) bà Nguyễn Thị Thanh Nhân.
- Phương án giải quyết tài sản, tài chính và lao động khi sáp nhập được thực hiện phù hợp quy định.

2.2. Về đề nghị công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)

Quỹ đã dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đảm bảo theo quy định tại Mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Từ cơ sở nêu trên, Sở Nội vụ kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) và Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng.

(Kèm theo dự thảo Quyết định cho phép sáp nhập Quỹ và dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TCBC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Vũ